

1500327-75.2021.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER HONORATO DE SOUZA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

WAGNER HONORATO DE SOUZA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de junho de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1500327-75.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500327-75.2021.8.26.0569

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER HONORATO DE SOUZA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

WAGNER HONORATO DE SOUZA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de junho de 2021, aproximadamente às 19h20min, na Rua Lourdes Lisboa Dalmazo, nº 113, Água Branca, na cidade e comarca de Boituva, WAGNER HONORATO DE SOUZA SILVA, qualificado a fls. 11 e indiciado a fls. 23, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico, 5,39g (cinco gramas e trinta e nove centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 17 (dezesete) microtubos do tipo "Eppendorf" e 48ml (quarenta e oito miligramas) de "lança-perfume", acondicionados em 07 (sete) flaconetes, (conforme laudos periciais definitivos de fls. 103/105 e 113/121), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Oferecida a denúncia às fls. 126/128. Regularmente notificado (fl. 133), o réu apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fls. 145/148). A denúncia foi recebida (fl. 149/150). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 103/105 e 113/121.

Em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos moldes da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

Folha de Antecedentes à fl. 166/168 e certidão às fl. 24.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, com a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito está comprovada pelo APFD (fl. 01), boletim de ocorrência nº 1213/2021, da Delegacia de Polícia de Boituva de fls. 06/07, do auto de exibição e apreensão de fl. 05, auto de constatação de fl. 08, laudo pericial definitivo de entorpecente de fls. 103/105 e 113/121.

A autoria é inequívoca.

A testemunha Willians Anderson de Souza, Guarda Civil Municipal, relatou em resumo, que estava em patrulhamento no local dos fatos e quando se aproximou de uma esquina, em local conhecido como ponto de venda de drogas o réu viu a viatura e saiu correndo. O réu subiu no telhado das casas e começou a andar pela parte de cima. Em dado momento jogou a pochete que tinha com ele. Recuperou a pochete e havia droga dentro. O réu pulou para dentro de uma casa e foi detido por policiais militares que compareceram no local em apoio. Disse que viu o momento em que o réu tirou a pochete que estava na sua cintura e a dispensou. Disse que há conhecia o réu anteriormente porque costumeiramente ele sempre está em locais no ponto de vendas de drogas.

A testemunha Marco Antonio Damasceno, Guarda Civil Municipal, em síntese, acrescentou que também perseguiu o réu em cima do telhado e viu o momento em que ele dispensou a pochete, a pequena bolsa e no interior havia drogas. O réu confessou que estava vendendo drogas para quitar dívidas de um celular. Disse que depois dos fatos não tornou a ver o réu no ponto de venda de drogas.

O réu WAGNER HONORATO DE SOUZA SILVA confessou parcialmente a prática do delito. Disse que é usuário de drogas e estava no local, mas que somente tinha com ele drogas para o seu consumo. Disse que quando os policiais chegaram no local vários meninos saíram correndo e ele também. Disse que a pochete não estava com ele.

O auto de exibição e apreensão, o laudo de exame toxicológico e a prova oral colhida apenas demonstraram a apreensão, com o réu, da substância entorpecente. O réu, em seu interrogatório, alega que a droga com ele encontrada se destinava ao seu uso próprio. Disse que tinha duas porções com ele, contudo, negou que a pochete estivesse com ele.

Os policiais foram convictos de que a pochete estava com o réu e que ele teria confessado que a droga se destinava ao tráfico. Analisando o conjunto dos fatos, especialmente o fato de que os guardas não visualizaram o réu em típica situação de venda de drogas e a mínima quantidade de drogas, entendo que a versão do réu pode

ser plausível, na medida em que as drogas se destinavam ao seu consumo.

Embora o réu tenha negado que a pochete estava em sua posse, é fato comum que os usuários de drogas realizam pequenas vendas em troca de drogas para o consumo e talvez seja esse o caso dos autos, haja vista que os guardas disseram que o réu estaria vendendo drogas porque estava em dívida.

Outrossim, a pequena de droga apreendida, a confissão do réu de que é dependente químico e a ausência de elementos que o réu estava comercializando as drogas podem indicar que as drogas se destinavam ao consumo.

Havendo dúvidas, o melhor caminho é a desclassificação do art. 33, caput, pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes; portanto, fixo a pena-base pelo delito de porte de entorpecente, na forma do artigo 28, parágrafo 3º, da Lei 11.343, em advertência.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu WAGNER HONORATO DE SOUZA SILVA a pena de ADVERTÊNCIA, por infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a desclassificação do delito e a imposição de pena substitutiva à privação de liberdade.

AUTORIZO a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Determino a restituição da quantia apreendida, no importe de R\$269,00 (fl. 05).

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA